CON-08 · Conectividad, telecom y espacio

Ley de Actividades Espaciales y de creación de la Agencia Espacial del Perú

Establece el marco legal de las actividades espaciales nacionales (autorización, registro de objetos espaciales, responsabilidad y seguros) y transforma la CONIDA en Agencia Espacial del Perú de carácter civil, con política espacial y fondo de innovación.

Comisión sugerida: Ciencia, Innovación y Tecnología (+ Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas) · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** medio · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Espacio, Ciencia y Tecnología, Defensa

I. Exposición de motivos

La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) fue creada por el Decreto Ley 20643 en 1974, en el sector Aeronáutica, para asesorar en la política nacional del espacio. Desde entonces, el sector espacial cambió: hay operadores privados, constelaciones de pequeños satélites, servicios de banda ancha satelital y nuevas formas de cooperación. La Comisión Temática Aeroespacial del Plan Perú 2050 señala que el Perú opera un único satélite (PerúSAT-1), no tiene capacidad propia de lanzamiento y que la inversión en I+D aeroespacial es de 0,08 % del PBI; plantea como hito de los primeros 100 días una Ley de la Agencia Aeroespacial Nacional y legislar sobre el espacio ultraterrestre, con metas al 2050 de más de 15 satélites operativos y 150 startups espaciales. El país carece de una ley que regule la autorización y supervisión de actividades espaciales de privados, el registro nacional de objetos espaciales y la responsabilidad derivada del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:
LEY DE ACTIVIDADES ESPACIALES Y DE CREACIÓN DE LA AGENCIA ESPACIAL DEL PERÚ

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto regular las actividades espaciales realizadas desde el territorio nacional o por personas naturales o jurídicas peruanas, y crear la Agencia Espacial del Perú, en concordancia con los tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre de los que el Perú es parte.

Artículo 2. Definiciones

Para efectos de la presente ley se entiende por actividad espacial el lanzamiento, operación, control, retorno o disposición final de objetos espaciales, la operación de estaciones terrenas asociadas y la prestación de servicios basados en dichos objetos, conforme a lo que precise el reglamento.

Artículo 3. Agencia Espacial del Perú

3.1 Créase la Agencia Espacial del Perú como organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, autonomía técnica, administrativa y económica, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre la base de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), cuyos bienes, personal, acervo y obligaciones transfiere.
3.2 La Agencia es el ente rector de la política espacial nacional, con funciones de planificación, autorización, registro, supervisión, cooperación internacional y promoción de la industria y la investigación espacial.

Artículo 4. Política Espacial Nacional

El Poder Ejecutivo aprueba la Política Espacial Nacional, a propuesta de la Agencia, con horizonte de diez años, que integra los usos civiles, científicos, comerciales y de seguridad y defensa, y se articula con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

Artículo 5. Autorización de actividades espaciales

Ninguna actividad espacial bajo jurisdicción peruana puede realizarse sin autorización de la Agencia, la cual evalúa la seguridad, la capacidad técnica y financiera del solicitante, la mitigación de desechos espaciales y la

compatibilidad con las obligaciones internacionales del Estado. Las autorizaciones de uso de espectro y órbita se coordinan con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 6. Registro Nacional de Objetos Espaciales

Créase el Registro Nacional de Objetos Espaciales, a cargo de la Agencia, que inscribe los objetos lanzados al espacio respecto de los cuales el Perú es Estado de lanzamiento y remite la información al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 7. Responsabilidad y seguros

El operador autorizado responde por los daños que cause su actividad espacial y debe contar con un seguro o garantía cuyo monto mínimo fija el reglamento según el riesgo. Si el Estado peruano asume responsabilidad internacional, tiene derecho de repetición contra el operador.

Artículo 8. Fondo de Innovación Espacial

La Agencia administra un fondo concursable de innovación espacial para financiar investigación, desarrollo tecnológico, formación de capacidades y emprendimientos, que puede recibir recursos públicos, de cooperación internacional y privados, y se articula con el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Artículo 9. Uso de la información y cooperación

La Agencia promueve la cooperación espacial internacional, regional y bilateral, la transferencia tecnológica y la participación de universidades y empresas nacionales en los programas satelitales del Estado.

Artículo 10. Usos de seguridad y defensa

Las actividades espaciales del Sector Defensa se coordinan con la Agencia en el marco de la Política Espacial Nacional, sin perjuicio de las competencias de dicho sector.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Transferencia. La transferencia de la CONIDA a la Agencia Espacial del Perú se efectúa en un plazo no mayor de ciento ochenta días calendario, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Defensa. Las referencias normativas a la CONIDA se entienden hechas a la Agencia.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto transferido de la CONIDA y a los recursos que se asignen en las leyes anuales de presupuesto, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público en el ejercicio de su creación.

Única. Disposición Complementaria Derogatoria

Derógase el Decreto Ley 20643 una vez concluida la transferencia a que se refiere la Segunda Disposición Complementaria Final.

III. Análisis costo-beneficio

La agencia se constituye sobre la CONIDA existente, por lo que el costo inicial es de reorganización. Un costo fiscal medio aparecerá conforme se capitalice el fondo de innovación y se financien nuevos programas satelitales; se recomienda financiarlos mediante programas presupuestales por resultados, cooperación internacional y esquemas APP para servicios satelitales. El beneficio es seguridad jurídica para inversiones y emprendimientos espaciales, cumplimiento de obligaciones internacionales de registro y responsabilidad, y una institucionalidad civil capaz de atraer cooperación. El seguro obligatorio protege al Estado ante su responsabilidad internacional.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Deroga el Decreto Ley 20643 tras la transferencia de la CONIDA. Complementa la Ley 29158 y la Ley 28303.

V. Indicador de éxito al 2031

Agencia Espacial del Perú operativa y Registro Nacional de Objetos Espaciales implementado a 2028; Política Espacial Nacional aprobada; al menos un satélite adicional a PerúSAT-1 operativo o en construcción a 2031 (meta Plan Perú 2050: más de 15 al 2050).

Normas relacionadas

• Decreto Ley 20643, que crea la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/20643.pdf

• Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29158.pdf

• Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28303.pdf

• Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27261.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• Brasil: Lei 14.946 de 2024, institui normas aplicáveis a atividades espaciais nacionais — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L14946.htm

• Argentina: Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), agencia espacial civil — https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae

• Internacional (ONU): Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre (1967) y base de datos de legislación espacial nacional de UNOOSA — https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/nationalspacelaw/index.html

Fuentes

• CONIDA, Agencia Espacial del Perú — https://www.gob.pe/conida

• UNOOSA, Outer Space Treaty — https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CON-08.html